



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת: רבקה ברוש (רוסו)
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד רענן חמו
מרחוב אבן גבירול 52 תל אביב

נ ג ד

המשיבה: נציגות הבית המשותף רחוב אהרונוביץ 7
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפסק הדין בתיק דנן מיום 22.03.11 חויבה המבקשת, לאחר שלא הגישה כתב הגנה מטעמה ולא התייצבה לדיון שנקבע, בצוי עשה שונים ובחיוכים כספיים.

המבקשת עותרת בבקשה שבפני לביטולם של סעיפים 2, 3 ו-5 לפסק הדין. לטענת המבקשת היא קיימה את הוראות סעיפים 1 ו-4 לפסק הדין על פי בקשת השכנים בבית וכן שילמה את הסכומים בהם חויבה על פי פסק הדין, לאור מכתב דרישה שנשלח אליה.

בבקשה דנן טוענת המבקשת כי פסק הדין נמסר לה רק ביום 13.02.12, כי היא ניצולת שואה ואלמנת צה"ל והיא סובל מפגיעה קוגניטיבית, כי היא איננה זוכרת כי קיבלה את כתב התביעה לידה, על אף קיומו של אישור מסירה בתיק, ומסיבות אלו לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון. לגופם של דברים יש למבקשת סיכויי הגנה טובים – היא רכשה את הדירה במצבה כפי שהיא, כאשר הבניה בוצעה שנים רבות קודם לכן (למעלה מ-25 שנים) ומשכך דינה של התביעה להידחות על פי סעיף 5 לחוק ההתיישנות. לחילופין הרי שהתביעה הוגשה בשיהוי ניכר וממילא בידה זכות שימוש בהסכמה, לכל הפחות בשתיקה, של בעלי הדירות בבית אשר ידעו ואישרו את השימוש. במקרה דנן יהיה זה גם לא צודק לסלק את ידה של המבקשת תוך גרימת נזקים משמעותיים.

המשיבה טוענת כי יש לדחות את הבקשה על הסף לאור האיחור המשמעותי בהגשתה, שכן, פסק הדין נמסר למבקשת ביום 27.03.11. המבקשת אף ביקרה במשרד ב"כ המשיבה לאחר שקיבלה לידה את פסק הדין ואף קיימה חלקים ממנו. רק לאחר נקיטת הליכים לאכיפת פסק הדין "נזכרה" להגיש את בקשתה דנן. גם לגופם של דברים אין מקום להיעתר לבקשה – למבקשת אין נימוקים מספיקים לאי הגשת כתב הגנתה במועד שכן היא ידעה על ההליך ומצבה הרפואי אינו מהווה הצדק למחדלה. למבקשת גם אין סיכויי הצלחה משמעותיים – התובענה לא התיישנה, שכן המדובר בעוולה מתחדשת מידי יום וגם לא הוגשה בשיהוי. השימוש המבוקש ברכוש המשותף אינו סביר בעליל והמשיבה כבר נקטה בהליכים לאכיפת ביצוע פסק הדין.

המבקשת מסרה תגובה לתשובה והכחישה את אישור המסירה של פסק הדין. עוד נטען על ידה כי הפעולות שבוצעו על ידה נעשו על פי בקשת בעלי הדירות ומכתב דרישה ולא על פי פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת איננה מכחישה כי ביקרה במשרד ב"כ המשיבה אולם גם בביקור זה לא קיבלה לידה את פסק הדין ומכל מקום, בסמכות המפקח להאריך את המועד להגשת בקשת הביטול. הנזק עקב ביצוע צוי העשה הקבועים בפסק הדין הינו כבד מאוד למבקשת וראוי ליתן לה יומה בפני בית המשפט.

ביום 14.05.12 נערך דיון בבקשה במטרה לנסות ולהביא את הצדדים להסכמה לסיום המחלוקת. אולם, למרבה הצער, לא עלה בידי להביאם לכדי הסכמות.

דיון

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") קובעת כלהלן:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם"

כלומר, בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה יש להגיש בתוך 30 יום מהמועד שבו הומצא פסק הדין לידי הנתבע.

במקרה דנן הוכח בפני כי פסק הדין הומצא לידי המבקשת ביום 27.03.11 וממועד זה חלפה תקופה של כשנה עד להגשת הבקשה דנן.

אומנם, בהתאם להוראות תקנה 528 לתקנות בידי הסמכות להאריך את המועד האמור, אולם זאת רק "מטעמים מיוחדים שירשמו".

ההלכה קובעת כי: "דרישת 'טעמים מיוחדים שיירשמו' מצמצמת את שיקול דעת בית המשפט ושל הרשם, וזאת על מנת לא לפגוע בכוחם של מועדים, אשר נקבעו על ידי המחוקק או מתקין התקנות, ללא הצדק ראוי תוך פגיעה בתכליות של מועדים אלו (ראו יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 805 (מהדורה חמישית, 1988) (להלן: זוסמן)). מטרת המועדים הקבועים בחוקים ובתקנות, היא שכל צד יביא טענותיו בסדר מסוים ובאופן מסוים, כדי שיריבו יוכל להתגונן כראוי, וכן קובע מתקין התקנות מועדים, כדי לשים קץ לסכסוכים ולפנות את משאבי מערכת המשפט לבעלי דין אחרים (ה"מ 797/72 מלון מלכת שבא נ' כרמל, פ"ד כז(1) 255, 257 (1973)). הקפדה על לוחות זמנים בהליך השיפוטי, בייחוד לאור העומס הכבד המוטל על מערכת המשפט, היא כורח המציאות, "שאחרת לא ניתן יהיה לנהל מערכת משפט סדירה, יעילה ותקינה. סופן של חריגות כגון אלה, שהן עלולות לפגוע בזכויות דיוניות ואף בזכויות מטריאליות של בעלי הדין, ולעיתים - אף להסב נזק לציבור הרחב" (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 768 (2009) "בש"א 2399/11 זנגריה נ' זנגריה (טרם פורסם)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ככלל ההכרה בטעמים כאלו גוברת כאשר המדובר בנסיבות שאינן בשליטתו של בעל הדין. אולם, כאשר העיכוב נובע מסיבות הקשורות בבעל הדין או שהוא יכול היה למנוע אותן, הנכונות להאריך את המועדים הולכת ופוחתת.

בהקשר זה נקבע כי "סטייה מסדרי הדין, והלכה למעשה שינוי כללי המשחק המשפטי, השכם וערב עלולה להרחיק את משפט הצדק, יותר מאשר לקרבו. על כן, בכל מקרה המובא בפניו, על בית המשפט לבחון את נסיבותיו ולאזן בין השיקולים הנוגדים מתוך הכרה שאין להיעתר לבקשות להארכת מועדים שנקבעו בחיקוק או תקנה כדבר שבשגרה 'שאילו בית המשפט היה עושה כן, היה למעשה משנה את המועד הקבוע בחיקוק'" (פרשת זנגריה לעיל).

במקרה דנן המדובר **באיחור משמעותי ביותר** מהמועדים הקבועים בתקנות ואין הצדקה להאריך מועד זה. בקשה כנ"ל גם ממילא לא הוגשה על ידי המבקשת.

הוכח בפני כי פסק הדין נמסר לידי המבקשת בסמוך לאחר שניתן, עוד בחודש מרץ 2011. המבקשת גם ידעה על פרטיו הקונקרטיים של פסק הדין ועל חיובים אשר נקבעו בו באותו המועד. אף על פי כן, הבקשה דנן הוגשה רק בחלוף כשנה ולאחר שהמשיבה כבר החלה בהליכים להוצאתו לפועל של פסק הדין.

ראשית, הוצג בפני אישור מסירה מיום 27.03.11 (נספח א' לתשובה) לפיו פסק הדין נמסר לידי המבקשת אישית והיא אף חתמה על טופס אישור המסירה.

בתשובתה מכחישה המבקשת את קבלת פסק הדין ואת טופס אישור המסירה הנ"ל. אולם, אין בידי לקבל הכחשה זו.

החתימה המופיעה על גבי אישור המסירה האמור דומה לחתימה המופיעה על גבי אישור המסירה של כתב התביעה והזמנה לדין מיום 27.01.11 המצויים בתיק. המבקשת איננה זוכרת כי קיבלה לידה את כתב התביעה אולם אין היא חולקת בבקשתה על אישור המסירה המצורף. למעשה, על סמך אותו האישור מניחה המבקשת כי אכן קיבלה לידה את כתב התביעה (סעיף 8 לבקשה).

המבקשת טוענת כי שמו של המקבל אינו רשום על גבי אישור המסירה. דא עקא, אין בטענה זו להביא לפסילת אישור המסירה שכן סומן בו במפורש כי דבר הדואר נמסר "לידי הנמען הרשום", כאשר פרטיה של המבקשת רשומים בבירור כפרטי הנמען. משכך, ברי כי חתימת המקבל היא חתימתו של הנמען הרשום, היא המבקשת דנן.

אין מחלוקת כי המבקשת מתגוררת בכתובת בה בוצעה המסירה של פסק הדין.

המסירה בוצעה באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ ואין כל נימוק מדוע שלא יתקבל אישור חתום ומאושר כדין של חברת הדואר על ביצוע המסירה לנמען הרשום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

שנית, אין מחלוקת כי המבקשת ביקרה, לפחות פעם אחת, במשרדי ב"כ המשיבה. תמוה בעיני מדוע בחרה המבקשת לבקר במשרדי ב"כ המשיבה, לאחר שניתן פסק הדין בתובענה, אם לא קיבלה לידה את פסק הדין או לא ידעה על קיומו. תמוהה עוד יותר הטענה כי בביקור זה לא נמסר לה פסק הדין (אם כי המבקשת לא טוענת כי לא נאמר לה באותו המועד על קיומו או פרטיו הקונקרטיים).

שלישית, אם המבקשת לא קיבלה לידה את פסק הדין, כיצד ידעה כי עליה לבצע חלקים ממנו?

ובהקשר זה, החיובים הכספיים אשר הוטלו על המבקשת היו בגין תשלום הוצאות ניהול ההליך. אם לא ידעה כלל על קיומו של פסק הדין או לא קיבלה אותו לידה, מדוע שילמה הוצאות (בסכומים של למעלה מ- 3,000 ₪) רק על פי דרישה של שכנים או של ב"כ הנציגות?!

רביעית, גם אם כטענת המבקשת היא קיימה את פסק הדין רק על פי בקשות השכנים ומכתב הדרישה מב"כ המשיבה, הרי שמנייה וביה כי מדרישות אלה ידעה על קיומו של פסק הדין וסביר כי אף קיבלה אותו לידה.

תמוה בעיני כיצד זה לאחר שימוש של שנים (כטענת המשיבה) היא מסלקת את ידה מהרכוש המשותף רק על פי דרישה של שכנים. מכל מקום, אף אם כטענתה שילמה את התשלומים אשר חויבה בהם על פי מכתב דרישה של ב"כ המשיבה, הרי שמכתב זה כלל אזכור מפורש בדבר קיומו של פסק הדין בתובענה ופירוט של כל חיובי המבקשת (נספח ב' לתשובה).

לאור האמור לעיל הרי שהמבקשת קיבלה לידה את פסק הדין עוד בחודש מרץ 2011 ובקשתה דגן הוגשה באיחור ניכר, ללא נימוקים מספיקים להארכת המועד וממילא ללא הגשת בקשה להארכת המועד, ודי בכך להביא לדחייתה.

בשולי הדברים אעיר כי מצבה הרפואי של המבקשת אין בו כדי לסייע לטענותיה בהקשר זה. מטענות המבקשת עולה כי היא מודעת למעשיה ומעורבת בענייניה. היא קיבלה את כתב התביעה וחתמה על אישור מסירה. היא קיבלה את פסק הדין וחתמה על אישור מסירה לגביו. היא ביקרה במשרד ב"כ המשיבה ואף קיימה חלקים מפסק הדין לאחר קבלתו בידה. בנסיבות כאלו לא ניתן ללמוד על כי מצבה הרפואי מנע ממנה את האפשרות להגיש כתב הגנה או להגיש בקשה לביטול פסק הדין במועד. לבד מן האמור, אם למבקשת פגיעה קוגניטיבית כה משמעותית כנטען, עד כי היא איננה יכולה לדאוג לענייניה, הרי שהיה מקום למנות אפוטרופוס לדאגה לענייניה. דא עקא, אחד כזה לא מונה וממילא אין כל טענה כי מצבה הקוגניטיבי הינו כזה המצדיק מינויו של אחד. גם לא התרשמתי בדיון מיום 14.05.12 כי כך הם פני הדברים.

גם לגופה של בקשה אין מקום להיעתר לה.

בהתאם להלכה הפסוקה ולהוראות תקנה 201 לתקנות, קיימות שתי עילות לביטול החלטה שניתנה על-פי צד אחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

העילה הראשונה הינה ביטול מחובת הצדק כאשר ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד עקב פגם טכני שנפל בהליך, למשל, עקב אי המצאת כתב התביעה כדין לנתבע. עילה זו מחייבת את ביטול ההחלטה, על מנת להבטיח את יומו של הנתבע בבית המשפט וזאת מבלי שיהיה כלל צורך להכריע בשאלה האם ההחלטה היתה נכונה לגופם של דברים או בהערכת סיכויי ההגנה של הנתבע.

העילה השנייה הינה ביטול מכוח שיקול דעת בית-המשפט. עילה זו קמה במצבים בהם לא נפל פגם בעצם קיום הדיון בהעדרו של מבקש הביטול, אך לבית-המשפט נתון שיקול-דעת להורות על הביטול האמור אם יציג המבקש טעם מניח את הדעת לאי הגשת כתב הגנה מטעמו או אי הופעתו לדיון וכן לאחר שישקול בית המשפט את סיכויי ההגנה של המבקש אם תתקבל הבקשה ויחודש הדיון בתובענה. ההלכה מסכמת כי "בבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו, יבדוק בית המשפט וישקול, לא רק אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מן הדיון שהתקיים, אלא גם – ובעיקר אם, לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה (ע"א 5000/92 בן-ציון נ' גורני פ"ד מח(1) 830 בעמ' 836) (ההדגשה שלי, א.ס.). כמו כן ראה רע"א 8864/99 אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 89/76 ניר נ' מדינת ישראל פ"ד לב(1) 82; יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 736-737; א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 372.

אין מחלוקת כי במקרה דנן לא קמה עילה לביטול מחובת הצדק.

כתב התביעה והזמנה לדין נמסרו לידי המבקשת ביום 27.01.11. המבקשת איננה מכחישה את קבלת כתב התביעה לידיה.

במקרה דנן גם לא קמה עילה לביטול מכח שיקול הדעת של בית המשפט.

בכל הקשור להצדקת היעדרות המבקשת מהגשת כתב הגנה ומהדיון שנקבע, אין לי אלא לחזור על האמור לעיל בכל הקשור למצבה הרפואי של המבקשת, הוא למעשה הטיעון היחיד שנטען בהקשר זה.

בבקשתה המבקשת גם איננה מציעה טענות הגנה אשר עשויות להצמיח לה תועלת.

טענתה המרכזית של המבקשת היא כי עילת התביעה התיישנה בחלוף 25 שנים בהתאם להוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"). דא עקא, המבקשת מתעלמת מהוראות סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעות כי "חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".

כלומר, טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים תעמוד רק למי שהשלים את התקופה הנדרשת לפני תחילת תוקפו של חוק המקרקעין. במקרה דנן הטענה היא כי השימוש המבוצע החל בשנות ה-80 של המאה הקודמת ומשכך ממילא לא עומדת למבקשת טענת התיישנות.

זאת ועוד. גם אין בנסיבות דנן התיישנות על תביעה אזרחית "בשאינו במקרקעין" (סעיף 15(1) לחוק ההתיישנות). המדובר בתובענה שעילתה הסגת גבול במקרקעין שהינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם).

בספרות המשפטית נאמר כי "הדין רואה עקרונית מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחר אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7).

אעיר כי גם אין דבר במכתב עיריית תל אביב מיום 16.10.89 בהקשר זה, שהרי מינהל ההנדסה בעירייה עוסק בדיני התכנון והבניה ולא בדיני המקרקעין. יתכן כי עבירה על פי דיני התכנון התיישנה אולם אין בכך לגרוע בדבר מטענה בדבר זכות קניינית שנותרת שרירה וקיימת (ר' גם מכתב מינהל ההנדסה במוצג 1/ת).

גם טענותיה הנוספות של המבקשת, אף אם יוכחו, אין בהן, להוביל בסופו של יום לתוצאה שונה מזו שנקבעה בפסק הדין.

המבקשת איננה חולקת על כך כי התוספת לדירתה נבנתה על גבי הרכוש המשותף.

המבקשת גם איננה טוענת כי נתקבלה הסכמה כדין של בעלי הדירות להרחבת דירתה.

אומנם, המבקשת טוענת כי רכשה את הדירה במצבה כפי שהיא. אולם, גם היא מאשרת כי התוספת נבנתה ללא היתר כדין וממילא ללא הסכמת בעלי הדירות (כפי שעולה ממכתבי התלונה שהוגשו על ידי הנציגות עוד בשנת 1988).

כל טענתה, מעבר לטענות ההתיישנות, היא כי שתיקת בעלי הדירות לאורך שנים מקנה לה זכות שימוש או כהגדרתה "מוסד הרישיון במקרקעין". דא עקא, אף אם נלך לשיטתה של המבקשת ואכן היה בידה רישיון במקרקעין, הרי שרישיון זה ניתן לסיום בכל עת ובעצם הגשת התביעה דנן הביעו בעלי הדירות בבית את רצונם להביא להפסקת אותו הרישיון. ממילא לא נטען כלל על ידי המבקשת כי נתקבלה בידה רשות שימוש בלתי הדירה.

מוכן אני להניח כי יגרמו למבקשת מטרדים או נזקים עקב הפסקת השימוש וביצוע פסק הדין. אולם, אף אם כך הם פני הדברים ואף אם השימוש נעשה בהסכמה שבשתיקה של בעלי הדירות במשך השנים, אין בכך להצדיק שלילת הסעד אשר נתבקש במסגרת כתב התביעה.

לאור כל האמור לעיל אינני מוצא מקום להורות על ביטול פסק הדין גם לגופם של דברים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק 55/11
מס' בקשה 15/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הצו לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן בהחלטתי מיום 13.03.12 בתיק בקשה 16/12 מבוטל.

המבקשת תשלם לתובעת סך של 1,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בבקשה דנן ובבקשה בתיק בקשה 16/12 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות על הצד הנמוך התחשבתי בנתוניה האישיים של המבקשת.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה ובפקס.

ניתנה בלשכתי היום כ"ג אייר תשע"ב, 15 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב